



**PUTUSAN**  
Nomor 1124 K/Pdt/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**YUNIDA**, bertempat tinggal di Jalan Wolter Mongonsidi, Gang Hi. Husien, Nomor 60, Lingkungan I, RT 002, Kelurahan Kupang Kota, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung, dalam hal ini memberi kuasa kepada R. Okta Riansyah, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Rakyat Lampung (LBH-RL), beralamat di Jalan Pramuka, Nomor 23, Kelurahan Sumberejo, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Februari 2022;  
Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **PT BANK COMMONWEALTH**, yang diwakili oleh Direktur, dan kawan, Sukarman Omar, dan kawan, berkedudukan di Jalan R. A. Kartini, Nomor 99, Blok Gh, Kelurahan Kaliawi, Kecamatan Tanjungkarang Pusat, Kota Bandar Lampung, Lampung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Paltiada Saragi, S.H., M.H., C.L.A., MIIArb., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Firma Hukum SSB & R, beralamat di Jalan Way Pangubuan, Nomor 6, Pahoman, Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 September 2023;
2. **EVI UDIN, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Sultan Hasanudin, Nomor II, Teluk Betung, Kelurahan Garuntang, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, Lampung;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1124 K/Pdt/2024



**3. MUHAMMAD INTAN HARIS**, bertempat tinggal di Jalan Urip Sumoharjo, Puri Kencana, Blok AB, Nomor 15, Kelurahan Kali Balau Kencana, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung, Lampung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yelli Basuki, S.H., M.Si., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Yelli, SSS & Rekan, beralamat di Jalan Purnawirawan, Nomor 15/90 B, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2022;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tanjung Karang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat III telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum melanggar Pasal 15, dan Pasal 18 ayat (1) huruf (d) dan (h) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat III dalam perkara ini untuk membatalkan perjanjian pembiayaan maupun akta dalam pengalihan piutang serta pengumuman lelang/eksekusi, batal demi hukum dengan adanya perbuatan melawan hukum telah melanggar Pasal 15, dan Pasal 18 ayat (1) huruf (d) dan (h) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil yang nyata kepada Penggugat sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang harus dikembalikan oleh Para Tergugat sebagai penyebab kerugian

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1124 K/Pdt/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil dalam perkara ini seketika dan seluruhnya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat III melanggar Pasal 62 ayat (1) Undang Undang Perlindungan Konsumen adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (tahun) atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
6. Menghukum Tergugat dengan denda Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari, apabila lalai dalam menjalankan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon penetapan keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I:

1. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena tidak mengikutsertakan Notaris, Sakti LO, S.H. dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Bandar Lampung sebagai pihak dalam perkara gugatan *a quo*;
2. Gugatan Penggugat prematur;
3. Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*):
  - Dasar gugatan Penggugat tidak jelas;
  - Penggugat tidak menjelaskan dan menguraikan klausul atau pasal mana dalam perjanjian kredit yang mengandung klausula baku dan ketentuan pasal tentang klausula baku (Pasal 18 huruf d dan h) yang dilanggar mengenai apa;
  - Kerugian materiil tidak diperinci;

Eksepsi Tergugat III:

1. Surat kuasa tidak sah;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 1124 K/Pdt/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Gugatan Penggugat dikualifikasikan sebagai gugatan *error in persona* dalam bentuk kurang pihak (*plurium litis consortium*);
3. Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*):
  - a. Waktu perjanjian dan berlakunya kredit tidak jelas;
  - b. Petitum/*dictum* tidak jelas;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tanjung Karang telah memberikan Putusan Nomor 150/Pdt.G/2022/PN Tjk, tanggal 4 Juli 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.005.000,00 (dua juta lima ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dengan Putusan Nomor 60/Pdt/2023/PT TJK, tanggal 16 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 24 Agustus 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Februari 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 September 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 150/Pdt.G/2022/PN Tjk *juncto* Nomor 60/Pdt/2023/PT TJK yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Karang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 September 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 8 September 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari



putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, tanggal 16 Agustus 2023 dengan Nomor 60/Pdt/2023/PT TJK dan mohon untuk mengadili sendiri perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak atau menghukum Para Terbanding baik Terbanding I (satu) dan Terbanding III (tiga) untuk seluruhnya;
3. Menghukum Terbanding I (satu) dan Terbanding III (tiga) untuk menyatakan Akta Perjanjian Kredit Nomor 002/CONS-1LP/SCDR/0117, tanggal 19 Januari 2017 dibuat di hadapan Notaris, Evi Udin, S.H. selaku Tergugat II dan menyatakan Akta Notaris atau Akta Perjanjian Pengalihan Piutang Pokok Nomor 140, tanggal 18 November 2021 yang dibuat di hadapan Sakti Lo, S.H., selaku Notaris Kota Administrasi di Jakarta dapat dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak berlaku dan tidak memiliki kekuatan hukum;
4. Meringankan beban Penggugat untuk membayar sisa utang pinjaman pokok dinyatakan sebesar Rp646.839.994,00 (enam ratus empat puluh enam juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah) dengan cara menjual aset sebidang tanah dan bangunan rumahnya milik Penggugat dari beberapa peminat calon pembeli yang akan di jual beli Penggugat sendiri sesuai harga yang telah ditentukan dari Penggugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 1890/Pengajaran, dengan luas 559 m<sup>2</sup> (lima ratus lima puluh sembilan meter persegi), Surat Ukur Nomor 31/Pengajaran/2013, tanggal 2 Desember 2013, yang terletak di Kelurahan Pengajaran, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan pada harta kepemilikan Pembanding/Penggugat yaitu aset agunan sebidang tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik Nomor 1890/Pengajaran, dengan luas 559 m<sup>2</sup> (lima ratus lima puluh sembilan

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 1124 K/Pdt/2024



meter persegi), Surat Ukur Nomor 31/Pengajaran/2013, tanggal 2 Desember 2013 atas nama Penggugat terletak di Kelurahan Pengajaran, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung;

6. Menghukum Terbanding/Tergugat I (satu) dan Terbanding/Tergugat III (tiga) untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari setiap kali Para Terbanding/Tergugat lalai melaksanakan putusan ini;
7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Terbanding/Tergugat I (satu) dan Terbanding/Tergugat III (tiga) untuk seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan III telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 20 September 2023 dan tanggal 15 September 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi tanggal 8 September 2023 dan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 20 September 2023 dan tanggal 15 September 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Tanjung Karang yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Mahkamah Agung berpendapat *judex facti* sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana pertimbangan *judex facti* dimana dengan didalilkannya dan dimintakan tuntutan pembatalan oleh Penggugat terhadap suatu produk dari pejabat yang berwenang yaitu berupa Akta Pengalihan Utang yang dibuat oleh Notaris Sakti LO, S.H. dan pengumuman lelang eksekusi yang meskipun Penggugat tidak menyatakan siapa yang melakukan pengumuman lelang eksekusi tersebut namun dari berkas perkara *a quo* ternyata dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 1124 K/Pdt/2024



dan Lelang (KPKNL) Bandar Lampung, maka sudah tepat pertimbangan *judex facti* dengan tidak ditariknya Notaris Sakti LO, S.H. dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandar Lampung sebagai pihak dalam perkara *a quo* mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa selain ternyata alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi tersebut merupakan pengulangan dalil dan telah memasuki pokok perkara yang belum diperiksa oleh *judex facti* sehingga *irrelevant* untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi YUNIDA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **YUNIDA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H.,

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 1124 K/Pdt/2024



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Fiona Irnazwen, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Fiona Irnazwen, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i.....       | Rp 10.000,00        |
| 2. R e d a k s i.....       | Rp 10.000,00        |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp480.000,00</u> |
| Jumlah .....                | Rp500.000,00        |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG – RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN  
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 1124 K/Pdt/2024